

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                             |               |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 242/2531 | พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี | โจทก์         |
|                          | โจทก์ร่วม                   | โจทก์         |
|                          | นางผุน ธรรมลังกา            | โจทก์         |
|                          | นายแคล้ว เจริญรักษา         | จำเลย         |
|                          | นายแคล้ว เจริญรักษา จำเลย   | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางผุนธรรมลังกา ภริยาผู้ตายขอเข้าเป็นโจทก์  
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
288 จำคุก 20 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป  
(อันดับ 68,67)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 51)

# คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ดำริ ศุภพีโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชวลิต นราลัย)

# แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ